EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP (estatuto social em anexo – doc. 1), associação sem finalidades econômicas e entidade de classe de âmbito nacional, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.763.804/0001-30, com sede estatutária em Brasília, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Lote 10, Bloco J, Ed. Carlton Tower, Sobrelojas 1 e 2, Asa Sul, CEP: 70.070-120, Brasília - DF, Brasil, Telefone: (61) 3963-1747, Fax: (61) 3039-1763, e-mail: secretaria@anadep.org.br, neste ato representada por sua Presidenta Rivana Barreto Ricarte de Oliveira, Defensora Pública Estadual, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº. 030.391.714-88, RG nº. 182.686-3 SSP/PB (ata de posse em anexo – doc. 2), por seus advogados (instrumento de mandato em anexo – doc. 3), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102, § 1º c/c 103, inciso IX, da Constituição Federal[1], e no artigo 2º, inciso I, da Lei nº. 9.882/1999[2], propor a presente

[1] "Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, preciupamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...]; § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da Lei. (Transformado em § 1º pela Emenda Constitucional nº. 3, de 17.03.93); [...]; Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 45, de 2004); [...]; IX – confedereção sindical ou entidade de classe de âmbito nacional".

[2] "Art. 2º. Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: I – os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; [...]".

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

em face do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho 2022, que "Regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº. 8078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor", em razão da violação aos preceitos fundamentais constantes nos artigos 1º, III, 3º, III, 5º, XXXII, 6º, 84, IV e 170, *caput* e inciso V, todos da Constituição Federal[3].

I. DO CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.

[3] "Art. 1º. A República Federatia do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]; III – a dignidade da pessoa humana; Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...]; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...]; Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]; o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [...]; Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à amternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. [...]; Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]; IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; [...]; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]; V – defesa do consumidor; [...];"

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

1. A Lei Federal nº. 9.882, de 03 de dezembro de 1999, prevê, no *caput* do artigo 1º, que a "arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e **terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público" (grifos nossos).** O § 1º, do artigo 4º, do mesmo diploma, estabelece que "Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade".

2. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, portanto, deve preencher o requisito da lesão ou ameaça a preceito fundamental, a relevante controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal e, por fim, não haver nenhum outro instrumento processual capaz de sanar a lesão ou ameaça (princípio da subsidiariedade).

3. **Em primeiro lugar, o Decreto Presidencial impugnado vulnerou preceitos fundamentais**, assim entendidos, de acordo com a doutrina constitucional, como fundamentos e objetivos da República. Nesse sentido:

> Nessa classe estarão os fundamentos e objetivos da República, assim como as decisões políticas estruturantes, todas agrupadas sob a designação geral de princípios fundamentais, objeto do Título I da Constituição (arts. 1º a 4º). Também os direitos fundamentais se incluem nessa categoria, o que abrangeria, genericamente, os individuais, coletivos, políticos e sociais (arts. 5º e s.) [4]

[4] BARROSO, Luís Roberto. **O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro**. 6ª edição, revista e atualizada. São Paulo. Editora Saraiva, 2012. p. 312.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

4. Como se vê, é exatamente esse o caso em apreço, posto que o Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, vulnerou preceitos fundamentais. O Decreto Presidencial, ao tentar regular o conceito constitucional do "mínimo existencial", incorreu na violação de fundamentos e objetivos da República, bem como afrontou as decisões políticas estruturantes constitucionais. Observam-se as violações:

i. ao **princípio da dignidade da pessoa humana**, em razão de regulamentação inconstitucional do mínimo existencial que impede o exercício da vida plena, tanto em seu aspecto econômico, quanto em seu aspecto existencial;

ii. aos direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, consagrados no artigo 6º da Constituição Federal;

iii. ao dever legal do Estado de promover a proteção ao consumidor, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXII, da Carta Magna;

iv. à proteção ao consumidor, como princípio integrante e orientador da ordem econômica, nos termos do artigo 170, inciso V, da Carta Política;

v. ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso social;

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

vi. afronta ao caráter meramente regulamentar do Decreto Presidencial, inovando em legislação infraconstitucional, de tal sorte a desvirtuar a Lei Federal nº. 11.181, de 01 de julho de 2021, vulnerando o artigo 84, IV, da Constituição Federal.

5. Há lesão a preceitos fundamentais, sendo inquestionáveis as violações, conforme se destrinchará de forma pormenorizada nesta petição inicial. As afrontas aos preceitos fundamentais, por si só, evidenciam a necessidade de atuação do Pretório Excelso, sendo, portanto, cabível a propositura da presente ADPF.

6. No mais, há de se ressaltar a relevância da controvérsia constitucional. O direito fundamental – e o fundamento do Estado Democrático de Direito – à dignidade da pessoa humana – e as suas respectivas especificações e densificações em relação à garantia de direitos sociais – é controvérsia relevante em si mesma, impondo a atuação do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Ademais, há violação aos fundamentos e aos objetivos da República, existindo fundado receio de que o Decreto Presidencial impugnado permita o retrocesso social de direitos fundamentais consagrados pela Constituição.

7. A controvérsia constitucional da definição constitucional do 'mínimo existencial' está intimamente relacionada com a garantia a uma vida digna, com respeito aos direitos sociais consagrados na Constituição Federal. Nesse aspecto, o ato do Poder Público, na figura da promulgação do Decreto Presidencial inquinado, viola o fundamento do Estado Democrático de Direito e preceitos fundamentais basilares, afrontando, inclusive, a própria

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

obrigação do Estado de erradicar todas as formas de violência e exclusão social, assim como de erradicar a fome e a pobreza.

8. A presente ADPF pleiteia a tutela do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, vedando que este ato do Poder Público imponha verdadeiro cenário inconstitucional e de institucionalização da miséria e da indignidade.

9. **Em segundo lugar, encontra-se preenchido o requisito (princípio) da subsidiariedade**, previsto no artigo 4º, § 1º, da Lei Federal nº. 9.882, de 1999. A Ação Direta de Inconstitucionalidade não é instrumento hábil capaz de impugnar Decreto Presidencial meramente regulamentador tal qual o ora questionado, nos termos da jurisprudência deste Pretório Excelso:

> A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é meio processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei estadual.
> Seria possível a propositura de ADI se fosse um decreto autônomo. **Mas sendo um decreto que apenas regulamenta a lei, não é hipótese de cabimento de ADI**.
> (STF, Plenário. ADI 4.409/SP, Relator Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 06.06.2018. Data de Publicação: 22.10.2018)

> Ementa: Direito da criança e do adolescente. *Arguição de descumprimento de preceito fundamental*. *Decreto* nº 10.003/2019. Composição e funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – Conanda. Procedência parcial do pedido. 1. Importância de evitar os riscos do constitucionalismo abusivo: prática que promove a interpretação ou a alteração do ordenamento jurídico, de forma a concentrar poderes no Chefe do Executivo e a desabilitar agentes que exercem controle sobre a sua atuação. Instrumento associado, na ordem internacional, ao retrocesso democrático e à violação a direitos fundamentais. 2. A estruturação da administração pública federal insere-se na competência discricionária do Chefe do Executivo federal. Entretanto, o exercício dessa competência encontra limites na Constituição e nas leis, e deve respeitá-las. **3. As novas regras que**

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> **disciplinam o funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente - Conanda, a pretexto de regular, frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação de políticas públicas em favor de crianças e adolescentes e no controle da sua execução, como exigido pela Constituição. Tais regras contrariam norma constitucional expressa, que exige tal participação, e colocam em risco a proteção integral e prioritária da infância e da juventude (art. 227, caput e § 7º, e art. 204, II, CF).** 4. Ação julgada parcialmente procedente. Tese: "É inconstitucional norma que, a pretexto de *regulamentar*, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos".
> (STF, Plenário, ADPF 622, Relator Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 01.03.2021, Data de Publicação: 21.05.2021)

10. Outrossim, cumpre ressaltar posicionamento da doutrina:

> Jurisprudência antiga e constante do Supremo Tribunal Federal rejeita o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra atos normativos secundários, como são os regulamentos, resoluções, instruções, portarias e outros. Tais atos não podem inovar na ordem jurídica, estando subordinados às leis que legitimam sua expedição. A lógica seguida pelo Tribunal é a de que ou a lei na qual se baseia o ato é inconstitucional – e, nesse caso, deveria ser ela, como ato normativo primário, o objeto da ação – ou o conteúdo do ato regulamentar afastou-se dos limites autorizados pela lei, configurando hipótese de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. [...];
> Ainda uma vez, pela regra da subsidiariedade, a inadmissibilidade de outros meios de controle através de processo objetivo torna cabível, em tese, a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos normativos secundários ou infralegais. [...][5];

11. O Decreto Presidencial ora impugnado é suscetível de controle concentrado por meio de ADPF, pois incabível outro instrumento de controle:

> [...] como decretos regulamentares, instruções normativas, resoluções, atos subordinados à lei – não podem validamente inovar na ordem jurídica, estando subordinados à lei. Desse modo, não se estabelece confronto direto entre eles e a Constituição.

[5] Ibidem, p. 335.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> Havendo contrariedade, ocorrerá uma de duas hipóteses: (i) ou o ato administrativo está em desconformidade com a lei que lhe cabia regulamentar, o que caracterizaria ilegalidade e não inconstitucionalidade; (ii) ou é a própria lei que está em desconformidade com a Constituição, situação em que ela é que deverá ser objeto de impugnação.[6]

12. Em que pese se tratar de Decreto Presidencial, não se trata de fonte de direito primário, sendo meramente regulamentador, de tal sorte que incabível a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Repisa-se, por oportuno, que há **ofensa direta à Constituição**, sendo plenamente cabível a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

13. Nesse contexto, e devidamente observado o princípio da subsidiariedade, é admissível a propositura de ADPF diretamente contra ato do Poder Público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação, não sendo também cabível ou eficaz outra Ação Concentrada de Constitucionalidade.

14. Ademais, cumpre consignar que **"o princípio da subsidiariedade não pode – e nem deve – ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional da arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República"[7].**

---

[6] Ibidem, p. 208.

[7] STF, **ADPF nº. 187/DF**, Relator Min. Celso de Mello, Julgamento: 15.06.2011, Publicação: 29.05.2014.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

15. Dessa forma, "não há óbice que se analise, em condições especiais, **a constitucionalidade de atos regulamentares** em face da Constituição"[8].

16. Diante de todo o exposto, plenamente cabível o manejo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental como instrumento para evitar e reparar lesão a preceito fundamental mediante a impugnação do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, estando preenchidos tanto o requisito de lesão a preceito fundamental, como também o da subsidiariedade.

17. De outro lado, caso este Excelso Supremo Tribunal Federal entender que não é possível conhecer dos pedidos na modalidade de Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental, pleiteia-se o conhecimento desses pleitos como Ação Direta de Inconstitucionalidade, **como foi feito na ADPF 72 - QO**:

> QUESTÃO DE ORDEM EM ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA Nº 156, DE 05.05.05, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. FIXAÇÃO, PARA FINS DE ARRECADAÇÃO DE ICMS, DE NOVO VALOR DE PREÇO MÍNIMO DE MERCADO INTERESTADUAL PARA O PRODUTO CARVÃO VEGETAL. ARTS. 150, I, II E V, 152 E 155, § 2º, XII, i, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ato normativo impugnado é passível de controle concentrado de constitucionalidade pela via da ação direta. Precedente: ADI 349, rel. Min. Marco Aurélio. Incidência, no caso, do disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99; 2. Questão de ordem resolvida com o aproveitamento do feito como ação direta de inconstitucionalidade, ante a perfeita satisfação dos requisitos exigidos à sua propositura (legitimidade ativa, objeto, fundamentação e pedido), bem como a relevância da situação

[8] STF, **ADPF n. 87**, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em sede liminar em 31.03.2006, publicado em DJ 06.04.2006

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

trazida aos autos, relativa a conflito entre dois Estados da Federação[9].

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ANADEP PARA PROPOSITURA DA ADPF. DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DA MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA.

1. A ANADEP é **associação nacional**, **que congrega Defensoras e Defensores Públicos do país, com** associados em todos os Estados membros da Federação, **detendo a prerrogativa de promover ações visando o controle de constitucionalidade,** dentre elas a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade **e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,** assim como o controle difuso e concentrado (mandado de segurança coletivo e *habeas data)* e as ações coletivas, na forma do artigo 2º, inciso VIII, do Estatuto Social da Associação.

2. Notadamente, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos reúne entidades de classe da categoria das Defensoras e Defensores Públicos e no Distrito Federal, possuindo legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, em conformidade com o disposto no artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal[10].

3. Por conseguinte, detém a Arguente também legitimidade para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, na forma do

[9] STF, **ADPF n. 72 - QO**, Relatora Mina. Ellen Gracie, julgado em 01/06/2005.
[10] "Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: [...]; IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; [...];"

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

artigo 2º, da Lei Federal nº. 9.882/99[11], eis que podem manejar a ADPF os mesmos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade.

4. Ainda, a ANADEP possui como finalidade a atuação, nacional e internacionalmente, em proteção e defesa de toda a pessoa ou grupo que esteja em situações de vulnerabilidade, bem como possui pode promover as ações concentradas de constitucionalidade, segundo artigo 2º, IV e VIII, do seu Estatuto Social. Vejamos:

> Art. 1º - A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos - ANADEP, sucessora da Federação Nacional de Defensores Públicos – FENADEP, criada em 03 de julho de 1984, é sociedade civil, sem fins lucrativos e sem finalidades políticas, criada por tempo indeterminado, que congrega Defensoras e Defensores Públicos do País, da ativa e aposentadas(os), para a defesa de suas prerrogativas, direitos, interesses e livre exercício, pugnando pela concretização dos objetivos da Defensoria Pública enquanto Instituição de Estado permanente, independente e autônoma, expressão e instrumento do regime democrático, a quem incumbe a promoção dos direitos humanos e a ampla defesa, individual e coletiva, integral e gratuita, dos direitos das pessoas em situações de vulnerabilidade. [...].
>
> Art. 2º - São finalidades da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos - ANADEP:
> I – representar e promover, por todos os meios, em âmbito nacional e internacional, a defesa das prerrogativas, dos direitos e interesses individuais e coletivos das suas associadas e associados efetivos, em juízo ou fora dele, velando pela unidade institucional da Defensoria Pública, nos termos do art. 5º, inciso XXI da Constituição Federal, após prévia aprovação e autorização assemblear;
> II – trabalhar em conjunto com as Associações de Defensoras e Defensores dos Estados, do Distrito Federal, da União e dos Territórios, bem como todos os demais colegiados institucionais, para o atendimento de suas finalidades, pela garantia do número suficiente de Defensores e Defensoras Públicas, pela eficiência

[11] "Art. 2º. Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental: [...]; I – os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; [...];"

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> operacional e remuneração compatível com a importância do cargo; [...];
> **IV – colaborar com os Poderes constituídos no aperfeiçoamento da ordem jurídica, fazendo representações, indicações, requerimentos ou sugestões à legislação existente ou a projetos em tramitação; [...];**
> **VI – atuar, nacional e internacionalmente, em proteção e defesa de toda a pessoa ou grupo que esteja em situações de vulnerabilidade, bem como do meio ambiente, do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico ou de qualquer outro interesse difuso ou coletivo; [...];**
> **VIII – promover ações visando o controle de constitucionalidade, dentre elas a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o controle difuso e concentrado (mandado de segurança coletivo e habeas data) e as ações coletivas. (Grifos nossos)**

5. Registra-se, por oportuno, que a entidade de classe Arguente, tem atuado perante o Pretório Excelso não só como representante de suas associadas e associados, mas também como representante dos interesses de seus assistidos. **Cita-se, para fins meramente exemplificativos, as Ações Direta de Inconstitucionalidade nos. 6.345 (Pacote Anticrime), 6.254 (Reforma Previdenciária) e 5.097 (Lei do Planejamento Familiar).**

6. Veja-se, portanto, que a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos tem atuado perante esta E. Corte para sanar, com efetividade real, as lesividades praticadas pelos Poderes Executivos e Legislativo que venham a prejudicar direta ou indiretamente os interesses das suas associadas e associados, bem como os interesses de seus assistidos e da sociedade.

7. Ainda sob o aspecto da legitimação, há de se salientar apontamentos doutrinários, os quais lecionam:

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> A legitimação ativa para a arguição, tanto autônoma quanto incidental, recai sobre os que têm direito de propositura da ação direta de inconstitucionalidade (art. 2º, I, da lei), constantes do elenco do art. 103 da Constituição Federal. O claro paralelismo instituído pelo legislador relativamente à autoria da ação leva à aplicabilidade da distinção existente entre legitimados universais – que podem propor a ação em qualquer circunstância – e os legitimados não universais ou especiais, aos quais se aplica o requisito da pertinência temática (v., *supra*).[12]

8. Depreende-se, portanto, que a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos é entidade de classe de âmbito nacional, nos termos do artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, encontrando-se ainda presente o requisito da **pertinência temática.**

9. A **pertinência temática** deve ser compreendida como "relação lógica entre a questão versada na lei ou no ato normativo a ser impugnado e os objetivos sociais da entidade requerente. Vale dizer: a norma contestada deverá repercutir direta ou indiretamente sobre a atividade profissional ou econômica da classe envolvida, ainda que só parte dela seja atingida. [...]"[13].

10. **Em primeiro lugar,** a regulamentação inconstitucional e violadora de preceitos fundamentais do 'mínimo existencial' para os fins da Lei Federal nº. 14.181, de 1º de julho de 2021, impõe às Defensoras e Defensores Públicas a atuação, por meio da defesa judicial e extrajudicial, para assegurar o mínimo existencial capaz de garantir a dignidade da pessoa humana e a fruição aos direitos sociais consagrados na Constituição Federal. Desse modo, **há repercussão direta no trabalho executado pelos associados**

[12] BARROSO, Luís Roberto. **O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro**. 6ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 327.
[13] BARROSO, Luís Roberto. **O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro**. 6ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 194.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

da legitimada ativa.

11. **Ainda,** existe expressa previsão no Estatuto Social para proposição de Ação Constitucional Concentrada e para atuação em benefício das pessoas em situação de vulnerabilidade pela ANADEP. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Suprema Corte: **"A pertinência temática decorre do cotejo entre os objetivos das Associações contidas em seus estatutos e o conteúdo da lei impugnada**"[14].

12. Ressalta-se, por oportuno, que compete à Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal[15]. Da mesma forma, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos tem como igual missão zelar pelos interesses e pela proteção de toda a pessoa ou grupo que esteja em situações de vulnerabilidade, conforme preceitua o artigo 2º, inciso VI, do Estatuto Social da ANADEP.

13. A questão ora posta na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental versa sobre pessoas em **extrema** situação de vulnerabilidade, em razão do superendividamento, da pobreza e da

[14] STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.912, Relator Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 11.05.2016, Data de Publicação: 24.05.2016.

[15] "Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 80, de 2014)."

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

possibilidade de negação do mínimo existencial capaz de lhes garantir dignidade. É dizer: **a presente Arguição é, em sua essência, a proteção aos interesses e à missão conferida à Defensoria Pública pela Constituição Federal**.

14. Nesse diapasão, importa salientar a relevância da Instituição, conforme já sedimentada por este Pretório Excelso:

> A Defensoria Pública, enquanto Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a Defensoria Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo inconsequente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas – carentes e desassistidas -, que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social, depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse Órgão do Estado. De nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles se apoiam – além de desrespeitados pelo Poder Público ou transgredidos por particulares – também deixarem de cotar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional (CF, art. 134), consistente em dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais destinatárias, tanto da norma inscrita no art. 5º, inciso LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no art. 134, ambos da Constituição da República.[16]

15. Dessa feita, a única forma cabível da Instituição tutelar os interesses das pessoas, em situação de precariedade diante do Decreto Presidencial ora impugnado, é mediante o ajuizamento da ADPF por meio da ANADEP, associação nacional, representante da categoria de Defensoras e Defensores Públicos, e que também tem como missão institucional a

[16] STF, ADI 2903, Relator Celso de Mello, Tribunal Pleno, Julgado em 01.12.2005

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme já ressaltado pelo Estatuto Social da Instituição.

16. Ademais, importante também relembrar o posicionamento manifestado pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, o qual revisitou os limites relacionados à interpretação da terminologia "entidade de classe" inserida no artigo 103, da Constituição Federal. Nesse sentido:

> PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS.
> 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as entidades de classe de âmbito nacional devem reunir os seguintes requisitos para configuração da legitimidade ativa para propor ação direta: (i) comprovação de associados em nove Estados da Federação; (ii) composição da classe por membros ligados entre si por integrarem a mesma categoria econômica ou profissional; (iii) pertinência temática entre seu objetivo social e os interesses defendidos em juízo.
> 2. Superação de jurisprudência. A missão precípua de uma suprema corte em matéria constitucional é a proteção de direitos fundamentais em larga escala. Interpretação teleológica e sistemática da Constituição de 1988. Abertura do controle concentrado à sociedade civil, aos grupos minoritários e vulneráveis.
> 3. Considera-se classe, para os fins do 103, IX, CF/1988, o conjunto de pessoas ligadas por uma mesma atividade econômica, profissional ou pela defesa de interesses de grupos vulneráveis e/ou minoritários cujos membros as integrem.
> 4. Ação direta admitida.[17]

17. No caso acima, a discussão versava acerca da possibilidade de abranger o significado do termo "entidade de classe", para que englobasse

[17] STF, ADPF 527/MC/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento: 27.06.2019, Publicação: 01.07.2019.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

entidades vinculadas não pela classe funcional, mas sim em razão da defesa de grupos vulneráveis. No caso ora em comento, inquestionável que a ANADEP é entidade de classe, com associados em todos os Estados-Membros e no Distrito Federal, tendo por função principal das Defensoras e dos Defensores associados representar as pessoas em situação de vulnerabilidade como os superendividados.

18. Dessa forma, encontra-se comprovada a legitimidade ativa da ANADEP para a propositura desta ADPF.

III. Contextualização Fático-Jurídica e do Ato do Poder Público Impugnado

1. Em 01 de julho de 2021, foi promulgada a Lei Federal nº. 11.181, a qual alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), e o Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/2003), objetivando aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, bem como dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

2. A legislação supramencionada trata da preservação do 'mínimo existencial', o qual dependeria de regulamentação posterior. Nesse sentido, inclusive, estabelece expressamente o *novel* artigo 6º, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor: "a preservação do mínimo existencial, **nos termos da regulamentação,** na repactuação de dívidas e na concessão de crédito" **(grifos nossos).**

3. A regulamentação ocorreu por meio do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, que é o Ato do Poder Público Impugnado, o

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

qual prescreve, *in verbis:*

> Art. 1º. Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
> Art. 2º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.
> Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.
> **Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.**
> § 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
> § 2º O reajustamento anual do salário mínimo não implicará a atualização do valor de que trata o caput.
> § 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput.
> Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de crédito não afetos ao consumo.
> Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:
> I – as parcelas das dívidas:
>
> a) Relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;
> b) Decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;
> c) Decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;
> d) Decorrentes de operação de crédito rural;
> e) Contratadas para o financiamento da atividade

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;

f) Anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº. 8.078, de 1990;
g) De tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;
h) Decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e
i) Decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou emprenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II – os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

Art. 5º A preservação ou o não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput do art. 3º não será considerado impedimento para a concessão de operação de crédito que tenha como objetivo substituir outra operação ou operações anteriormente contratadas, desde que se preste a melhorar as condições do consumidor.

§ 1º O disposto no caput se aplica à substituição das operações contratadas:

I – na mesma instituição financeira; ou

II – em outras instituições financeiras.

§ 2º As contratações em outras instituições financeiras de que trata o inciso II do § 1º ocorrerão exclusivamente por meio da sistemática da portabilidade de crédito regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº. 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I – as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II – as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> Art. 7º O disposto neste Decreto não se aplica para fins de concessão de benefícios da assistência social.
> Art. 8º Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

4. Dessa forma, nos termos do Decreto Presidencial impugnado, o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo é de 25% do salário-mínimo atual, ou seja, R$ 303 (trezentos e três reais). Assim, apenas 25% do salário-mínimo atualmente previsto deverá ser preservado, o que viola preceitos fundamentais consagrados na Carta Política, conforme veremos detidamente.

IV. Da Violação a Preceitos Fundamentais.

IV.I. O Mínimo Existencial à luz da Dignidade da Pessoa Humana e Dos Direitos Sociais e o Decreto Presidencial 11.150, de 2022.

1. O princípio da dignidade da pessoa humana está consagrado na Constituição Federal, a qual dispõe que a "República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] a dignidade da pessoa humana" (art. 1º, III, CF/88).

2. A dignidade da pessoa humana encontra-se íntima e intrinsicamente relacionada à fruição e à garantia de direitos fundamentais. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que tal princípio é fundamento da República Federativa do Brasil, é também vetor para a correta leitura da

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

realidade e dever do Estado brasileiro. O direito à dignidade vincula-se, portanto, ao direito ao reconhecimento, ao respeito, à proteção, à promoção e ao desenvolvimento da dignidade, conquanto direito indissociável ao ser humano.

3. Nesse diapasão, Ingo Sarlet assinala:

> Como tarefa o reconhecimento jurídico-constitucional da dignidade da pessoa humana implica deveres concretos de tutela por parte dos órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, assegurando-lhe também por meio de medidas positivas (prestações) o devido respeito e promoção, sem prejuízo da existência de deveres fundamentais da pessoa humana para com o Estado e os seus semelhantes.
> Assim, também a dimensão objetiva da dignidade da pessoa humana implica em deveres de proteção estatais, contra o próprio Estado e contra ações de atores privados, o que tem sido objeto de reconhecimento pelo STF [...][18]

4. Além do princípio da dignidade da pessoa humana, ressalta-se que a Constituição Federal também prevê a existência de direitos sociais, como "a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...]" (art. 6º).

5. Nesse contexto, considerando o cotejamento do princípio da dignidade da pessoa humana com a garantia aos direitos sociais, conclui-se pela existência de um mínimo existencial, o qual deverá ser interpretado à luz dos preceitos acima citados. Ademais, o conceito do "mínimo existencial" para os fins da legislação consumerista também deve atender ao disposto no artigo 170, inciso III, e artigo 5º, XXXII, ambos da Constituição Federal. Assim,

[18] SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional.** 6ª Edição, revista e atualizada. São Paulo. Editora Sariava, 2017, p. 266-267

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

deverá o "mínimo existencial" ser interpretado como forma de salvaguardar o consumidor vulnerável, permitindo que não haja a exclusão social deste, respeitando-se sua dignidade.

6. Não há vida digna sem respeito e possibilidade de fruição dos direitos sociais consagrados na Constituição. Nesse sentido:

> A noção de um direito fundamental (e, portanto, de uma garantia fundamental) às condições materiais para uma vida com dignidade teve sua primeira importante elaboração dogmática na Alemanha do Segundo Pós-Guerra, com Otto Bachof, para quem o princípio da dignidade da pessoa humana não reclamaria somente a garantia da liberdade, mas também um mínimo de segurança social, já que, sem os recursos materiais para uma existência digna, a própria dignidade seria sacrificada. [...]
> De outra parte, o conteúdo do mínimo existencial é limitado por condições de espaço e tempo, bem como implica diálogo com o padrão socioeconômico vigente. De qualquer modo, a garantia efetiva de uma existência digna abrange, de acordo com a compreensão prevalente, mais do que a garantia da mera sobrevivência física, situando-se, portanto, além do limite da pobreza absoluta e não se reduzindo à mera existência física, ou seja, aquilo que alguns designam como mínimo existencial fisiológico, mas alcançando também a garantia de um mínimo de integração social, bem como acesso aso bens culturais e participação na vida política, aspectos que dizem respeito a um mínimo existencial sociocultural.[19]

7. Em que pese tal concepção ser baseada na filosofia alemã, a leitura conjunta do disposto nos artigos 1º e 6º da Constituição Federal evoca o mesmo sentido. No Brasil, o "princípio da dignidade da pessoa humana também implica uma dimensão sociocultural que não pode ser desconsiderada, mas que constitui elemento nuclear a ser respeitado e promovido, razão pela qual determinadas prestações em termos de direitos culturais (notadamente, embora não de modo exclusivo, no caso da

[19] Ibidem, p. 625-626.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

educação fundamental) deverão integrar o conteúdo do mínimo existencial"[20].

8. Nessa mesma esteira, a doutrina pátria assinala:

> [...] **De outra parte, os próprios direitos sociais específicos (como a assistência social, a saúde, a moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, entre outros) acabaram por abarcar algumas das dimensões do mínimo existencial**, muito embora não possam e não devam ser (os direitos sociais) reduzidos pura e simplesmente a concretizações e garantias do mínimo existencial, como, de resto, já anunciado. Por outro lado, **a previsão de direitos sociais não retira do mínimo existencial sua condição de direito-garantia fundamental autônomo e muito menos não afasta a necessidade de se interpretar os demais direitos sociais à luz do próprio mínimo existencial, notadamente para alguns efeitos específicos** [...];
>
> Neste contexto, há que enfatizar que **o mínimo existencial – compreendido como todo o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna, no sentido de uma vida saudável [...] tem sido identificado – por alguns – como constituindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, núcleo este blindado contra toda e qualquer intervenção por parte do Estado e da sociedade. [...]**
>
> De todo o exposto e a despeito de uma série de outros aspectos que ainda poderiam ser colacionados, há como extrair, ainda, outra contatação de relevo também para os desenvolvimentos subsequentes, qual seja, a impossibilidade de se estabelecer, de forma apriorística e acima de tudo de modo taxativo, um elenco dos elementos nucleares do mínimo existencial, no sentido de um rol fechado de posições subjetivas negativas e positivas correspondentes ao mínimo existencial. Além disso, encontra-se vedada até mesmo a fixação pelo legislador de valores fixos e padronizados para determinadas prestações destinadas a satisfazer o mínimo existencial, notadamente quando não prevista uma possibilidade de adequação às exigências concretas da pessoa beneficiada e se cuidar de um benefício único substitutivo da renda mensal. **O que compõe o mínimo existencial reclama, portanto, uma análise (ou pelo menos a possibilidade de uma averiguação) à luz das necessidades de cada pessoa e de seu núcleo familiar, quando for o caso. [...]**

[20] Ibidem, p. 626.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> **Por outro lado, seja com relação aos direitos sociais a prestações de um modo geral, seja relativamente à própria garantia do mínimo existencial, não há como desconsiderar que uma das principais (se não a principal!) objeções esgrimidas em matéria de concretização dos direitos sociais diz respeito à dimensão economicamente relevante desses direitos, que, embora comum a todos os direitos fundamentais de todas as dimensões, acaba assumindo particular relevância quando se cuida da efetivação dos direitos fundamentais como direitos a prestações.**[21]

9. Da mesma forma:

> A elevação do mínimo existencial à condição de direito fundamental e sua articulação amis forte com a própria dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais, teve sua primeira importante elaboração dogmática na Alemanha [...].
> De qualquer modo, tem-se como certo que da vinculação com a dignidade da pessoa humana resulta que a garantia efetiva de uma existência digna (vida com dignidade) abrange mais do que a garantia da mera sobrevivência física (que cobre o assim chamado mínimo vital e guarda relação direta com o direito à vida), situando-se, de resto, além do limite da pobreza absoluta. Registre-se, neste contexto, a lição de Heinrich Scholler, para quem a dignidade da pessoa humana apenas estará assegurada "quando for possível uma existência que permita a plena fruição dos direitos fundamentais, de modo especial, quando seja possível o pleno desenvolvimento da personalidade" [...]
> Tal interpretação do mínimo existencial (conjunto de garantias materiais para uma vida condigna) é a que tem prevalecido não apenas na Alemanha, mas também na doutrina brasileira [...]
> Mas é precisamente o caso de países como o Brasil, onde do ponto de vista do direito constitucional positivo é assegurado um generoso conjunto de direitos fundamentais sociais, que revela o quanto o reconhecimento de um direito ao mínimo existencial apresenta aspectos carentes de maior reflexão, a começar pela própria necessidade de se recorrer à noção de mínimo existencial quando o leque de direitos sociais cobre todas as suas possíveis manifestações.

[21] SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. **Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde algumas aproximações.** In: Direitos Fundamentais e Justiça, nº 1 – Out/Dez-2007, p. 176-213. Disponível em: <https://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/590/73>, acessado em 15 de agosto de 2022, às 21:34.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> Assim como se dá com a dignidade da pessoa humana, que não pode ser pura e simplesmente manejada como categoria substitutiva dos direitos fundamentais em espécie, também o mínimo existencial, mesmo quando se cuida de uma ordem constitucional que consagra um conjunto de direitos sociais, não pode (ou, pelo menos, não deve) ser considerado como inteiramente fungível no que diz com sua relação com os direitos sociais, de modo a guardar uma parcial e sempre relativa autonomia, que lhe é assegurada precisamente pela sua conexão com a dignidade da pessoa humana. [...];[22]

10. Ainda:

> Dessarte, o conteúdo do mínimo existencial deve compreender o conjunto de garantias materiais para uma vida condigna, no sentido de algo que o Estado não pode subtrair ao indivíduo (dimensão negativa) e, ao mesmo tempo, algo que cumpre ao Estado assegurar, mediante prestações de natureza material (dimensão positiva). Em termos de fundamentação constitucional, a ausência de explicitação da garantia (e do direito) ao mínimo existencial pela CF é superada pela inserção de garantia de existência digna entre os princípios e objetivos da ordem constitucional econômica (art. 170, *caput*, CF), assim como pela proteção à vida e à dignidade da pessoa humana. De outra parte, verifica-se que os direitos sociais em espécie (como a assistência social, a saúde, a moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores) acabam por abarcar dimensões do mínimo existencial ainda que não se reduzam a meras concretizações do mínimo existencial, como parece sustentar parcela da doutrina. Entendemos que os direitos fundamentais sociais não se reduzem ao mínimo existencial (ou à dignidade humana), conquanto as dimensões que densificam o mínimo existencial certamente guardem relação com o núcleo essencial dos direitos sociais, ainda mais se consideradas as peculiaridades e a extensão com que foram positivadas pela Constituição de 1988.
>
> [...] **O que compõe o mínimo existencial reclama, portanto, uma análise (ou pelo menos a viabilidade de uma averiguação) à luz das necessidades de cada pessoa e de seu núcleo familiar,**

[22] SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas aproximações entre direitos sociais e mínimo existencial. In: Consultor Jurídico – CONJUR. 01 de setembro de 2017, disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-set-01/direitos-fundamentais-algumas-aproximacoes-entre-direitos-sociais-minimo-existencial#_ftn5>, acessado em 15 de agosto de 2022, às 21:45.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> **quando for o caso, o que não afasta a possibilidade de se inventariar todo um conjunto de conquistas já sedimentas e que, em princípio e sem excluírem outras possibilidades, servem como uma espécie de roteiro a guiar o intérprete e de modo geral os órgãos vinculados à concretização da garantia do mínimo existencial.**[23]

11. Nessa esteira, percebe-se que a doutrina constitucional brasileira consagra a existência de direitos fundamentais interligados e indissociáveis, quais sejam: o direito à uma vida digna, a qual, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, deve respeitar os direitos fundamentais sociais – como o direito ao lazer, à saúde, à educação, dentre outros – o que culmina, em certo ponto, ao respeito e à obrigação da instituição de um paradigma de **mínimo existencial.** Ademais, **a doutrina assinala a necessidade de considerar que o mínimo existencial demanda uma análise da realidade de cada indivíduo, não podendo ser balizado de forma arbitrária ou leviana.**

12. Sob o aspecto jurisprudencial acerca do 'mínimo existencial', este Pretório Excelso já se manifestou:

> A noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. [...] (STF, Segunda Turma, ARE 639337 AgR, Relator Min: Celso de Mello, Data de

[23] CANOTILHO, J. J. Gomes. MENDES, Gilmar Ferreira. SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio Luiz. (Coordenação Científica). **Comentários à Constituição do Brasil.** 2ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 578/579

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> Julgamento: 23.08.2011, Data de publicação: 15.09.2011) [...]
> não se pode negar a relação entre a dignidade e (i) a proteção jurídica do indivíduo simplesmente por ostentar a condição humana e (ii) o reconhecimento de uma esfera de proteção material do ser humano, como condição essencial à construção da individualidade e à autodeterminação no tocante à participação política. Com base nessa visão, conclui-se que existe certo grupo de prestações essenciais básicas que se deve fornecer ao ser humano para simplesmente ter capacidade de sobreviver e que o acesso a tais bens constitui direito subjetivo de natureza pública. A isso a doutrina vem denominando mínimo existencial.
> Ora, a eliminação dessa forma aguda de pobreza é pré-condição da construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, da estabilidade política, enfim, do desenvolvimento do país como um todo. Sem condições materiais, não pode haver um cidadão pleno, apto a participar dos debates públicos, a produzir argumentos e críticas. Se há algum consenso no âmbito da filosofia moral, é a respeito da existência do dever do Estado de entregar um conjunto de prestações básicas necessárias à sobrevivência do indivíduo [...] (STF, Plenário, RE 567.985/MT, Relator Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min Gilmar Mendes, data de julgamento: 18.04.2013)

13. Ainda, conforme a Nota Técnica do Coordenador-Geral das Comissões Temáticas do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE (documento em anexo):

> Neste contexto constitucional, o mínimo existencial não se limita ao mínimo vital, isto é, ao estritamente necessário à sobrevivência, garantindo, assim, uma vida condigna à pessoa superendividada, preservando-lhe o bem-estar físico, mental e social e salvaguardando-lhe os direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância – tudo nos termos do art. 6o da Constituição Federal de 1988, do art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, dos artigos 11 e 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto 591/92) e art. 11 do Decreto 678/92.

14. É justamente o que se busca na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O Decreto Presidencial nº.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

11.150, ao regulamentar a Lei Federal nº. 14.181, de 2021, estabeleceu um mínimo existencial que desrespeita a dignidade da pessoa humana, na medida em que impede a fruição de uma vida digna e dos direitos sociais correlatos a ela, bem como vulnera a proteção ao consumidor.

15. A Lei Federal nº. 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento, adotou o princípio da proteção do mínimo existencial, como direito básico do consumidor, para fins de repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6º, inciso XII, CDC)[24] . Por sua vez, o Decreto Presidencial nº. 11.150, de 2022, estipulou que no "âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto" (**art. 3º, *caput*).** É dizer, portanto, que o **mínimo existencial a ser protegido, em casos de superendividamento, é de R$ 303,00 (trezentos e três reais).**

16. Conforme já salientado, o mínimo existencial deve garantir a existência digna, com respeito e garantia de fruição dos direitos sociais consagrados na Constituição Federal. Dessa maneira, o mínimo existencial deve ser interpretado à luz da realidade brasileira, sob pena de frustrar os princípios basilares estipulados na Carta Magna, bem como violar os direitos básicos de cidadãs e cidadãos brasileiros.

17. Apenas para fins de elucidação da problemática ora posta, deve-se atentar que o mínimo existencial regulamentado pelo Decreto

[24] "Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]; XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito."

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

Presidencial sequer permite o mínimo vital. O mínimo vital, compreendido aqui como o mínimo para sobrevivência – ou seja, a garantia da sobrevivência física ainda que em condições indignas -, deve abarcar, ao menos, o direito à alimentação.

18. Nesse diapasão, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), ao realizar a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos no mês de junho de 2022, observou que o valor da cesta básica, nas capitais do país, varia de R$ 549,91 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) a R$ 771,01 (setecentos e setenta e um reais e um centavo)[25]. De outro lado, o mesmo Departamento, ao realizar levantamento sobre o salário-mínimo necessário para que uma família, composta por quatro pessoas, possa suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, evidenciou que, em São Paulo, em julho de 2022, o salário-mínimo deveria ter o patamar de R$ 6.388,55 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)[26].

19. Percebe-se que o valor de R$ 303,00 (trezentos e três reais) regulamentado como "mínimo existencial" **sequer** é capaz de garantir o **mínimo vital.** Nesse sentido, o próprio salário-mínimo nacional é incapaz de garantir o mínimo existencial necessário para uma vida digna – que dirá, 25% (vinte e cinco porcento) dele.

---

[25] O valor mais baixo da cesta-básica de refere à Aracaju, conquanto o de maior valor, se refere aos preços praticados em São Paulo. Para mais informações: https://www.dci.com.br/economia/valor-da-cesta-basica-em-2022-dieese/263687/, acessado em 15 de agosto de 2022, às 22:12.

[26] Disponível em: < https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>, acessado em 15 de agosto de 2022, às 22:21.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

20. A vida digna, compatível com o mínimo existencial, com o princípio da dignidade da pessoa humana, e com o respeito aos direitos sociais consagrados, deve abarcar as despesas alimentares, o pagamento de moradia (seja à título de aluguel ou, em raras ocasiões, parcelas de financiamento), vestuário, contas de água, energia e gás. Essa é a conta mais basilar e simplista, pois ainda pode e deve-se considerar o direito ao lazer, que não raras vezes é negado à população vulnerável.

21. Noutro giro, há de se considerar ainda o direito fundamental à saúde, que não abarca tão somente os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde, englobando medicamentos que não são supridos pela rede, como também, e de igual relevância, o acesso à produtos de higiene básicos (como absorventes, os quais – até o presente momento – não são disponibilizados pelo Poder Público).

22. O mínimo existencial deveria abarcar diversos outros direitos sociais consagrados na Constituição, contudo, conforme antedito, sequer é capaz de garantir o mínimo existencial. É de se apontar que o Brasil retornou a figurar no Mapa da Fome das Nações Unidas, contatando-se que 4,1% da população brasileira sofre com fome crônica – **o índice brasileiro apresenta a pior média mundial[27].**

23. Tal dado, por si só, já é preocupante, mas se deve somá-lo ao fato de que o endividamento brasileiro também cresce de forma exponencial. Em abril de 2022, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) asseverou que 77,7% da população brasileira

[27] Disponível em < https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/07/06/brasil-volta-ao-mapa-da-fome-das-nacoes-unidas.ghtml>, acessado em 15 de agosto de 2022, às 22:34.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

está endividada, conforme Pesquisa de Endividamento e Inadimplência[28]. Em julho desse ano, a mesma Confederação apontou: 78% das famílias brasileiras estão endividadas, e 29% estão com contas atrasadas[29].

24. Salienta-se, por oportuno, que mesmo as medidas extraordinárias para suporte à renda, como saques extras do FGTS e a antecipação do 13º salário aos beneficiários do INSS, não foram suficientes para impedir o endividamento das pessoas.

25. Nessa senda, importante trazer à baila a pesquisa elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a qual ressaltou que, entre 2017 e 2018, famílias que percebiam R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais) comprometiam 61,2% de seu orçamento com despesas básicas com alimentação e habitação[30]. Pressupõe-se que essa realidade é ainda mais assustadora em dias atuais, em razão do índice inflacionário, com o consequente aumento da cesta-básica, dos combustíveis, dos transportes, das tarifas de luz e água – ou seja, aumento das despesas básicas dos trabalhadores.

26. Cotejando o cenário acima descrito, com os demais dados

---

[28] Disponível em < https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-05/percentuais-de-endividados-e-inadimplentes-sao-os-maiores-em-12-anos>, acessado em 15 de agosto de 2022, às 22:37.

[29] Disponível em: < https://br.noticias.yahoo.com/endividamento-das-fam%C3%ADlias-bate-recorde-212900144.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAC1LOl6-FEVg52Ia7XNKcb0AtrAb6ZwcKtxnL0T_PBJ8F24WDaRMDAO2J-zBv7TZfeAiX1ycZoLL0B3ymRNdRuqxl-dFLymtU9mKmupW56oYl4-ziYK1DF_SCm75liArpc0lyTCXaVASon8Uf6cKQdhbezNuN3WGwG6COH2Wr2yO#:~:text=Segundo%20o%20levantamento%2C%2078%25%20das,in%C3%ADcio%20da%20pesquisa%2C%20em%202010.>, acessado em 15 de agosto de 2022, às 22:41.

[30] Disponível em: < POF 2017-2018: Famílias com até R$ 1,9 mil destinam 61,2% de seus gastos à alimentação e habitação | Agência de Notícias (ibge.gov.br)>, acessado em 16 de agosto de 2022, às 01.03.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

disponibilizados na presente exordial, é possível inferir que, atualmente, as famílias brasileiras comprometem mais da metade da sua renda apenas com a cesta-básica.

27. Nessa realidade, **impossível considerar que o mínimo existencial estipulado e regulamentado pelo Decreto Presidencial ora impugnado é compatível com os ditames e diretrizes previstos na Constituição Federal.** É, sobretudo, uma violação frontal e direta ao artigo 1º, da Constituição Federal Brasileira, o qual pauta, como fundamento da República, a garantia ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é **indiscutivelmente violado quando o mínimo existencial sequer permite o mínimo vital.**

28**.** Os §§ 2º e 3º do artigo 3º fixam que "§ 2º O reajustamento anual do salário mínimo não implicará a atualização do valor de que trata o caput" e "§ 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput". O regulamento é ainda mais nocivo, pois mantém o baixo valor de R$ 303,00 (trezentos e três reais) congelado, não permitindo o necessário reajustamento anual para, pelo menos, manter o valor atualizado de 25% do salário mínimo vigente em cada ano. Ainda, condiciona a atualização do valor a eventual ato do Conselho Monetário Nacional, tornando ainda mais precária a fixação do mínimo existencial, violando os arts. 1º, III, e 6 º, CF/88. Nesse sentido, a Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP (documento em anexo) assevera que:

> O valor de 25% do salário-mínimo certamente não atende ao espírito da norma, não garante o mínimo existencial e sequer garante a subsistência. Segundo dados do DIEESE2 , em São Paulo

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> o custo dos alimentos básicos componentes de uma cesta básica mensal no mês de junho de 2022 foi R$ 777,01. Em Florianópolis o valor ficou em R$ 760,41, em Porto Alegre R$ 754,19 e no Rio de Janeiro R$ 733,14. Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 549,91), Salvador (R$ 580,82) e João Pessoa (R$ 586,73). Percebe-se, portanto, que o valor de R$ 303,00 (trezentos e três reais) está longe de custear até mesmo as despesas alimentares. E é desnecessário lembrar que no mínimo existencial certamente deverá ser computada a capacidade de custeio de aluguel, vestuário, contas de água, energia e gás, para se mencionar o mais básico.

29. Ainda, conforme se evidencia acima, o Decreto Presidencial nº. 11.150, de 2022, ao estabelecer a porcentagem para fins de mínimo existencial, além de vedar a atualização anual desse ínfimo percentual do salário mínimo de 2022 e de condicionar a eventual atualização monetária pelo Conselho Monetário Nacional, por si só, já é incompatível com a Constituição Federal. Há mais, no entanto: o artigo 4º do referido Decreto prescreve, *verbis:*

> Não serão computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo:
> Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:
> I – as parcelas das dívidas:
> a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;
> b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;
> c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;
> d) decorrentes de operações de crédito rural;
> e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
> f) anteriormente negociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº. 8.078, de 1990;

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;
> h) decorrentes de operação de crédito consignado redigido por lei específica e;
> i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos:
>
> II – os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e
>
> III – os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

30. O dispositivo acima colacionado permite, então, que haja parcelas de dívidas que não devem ser utilizadas quando da apuração do mínimo existencial.

31. Percebe-se, portanto, que as exceções consagradas no Decreto Presidencial inviabilizam a concretização e a eficácia do princípio da dignidade humana e do respeito aos direitos sociais, pois é possível que o consumidor superendividado permaneça com saldo negativo, encontrando-se endividado, e desprotegido, ao arrepio da legislação protetiva infraconstitucional à luz Código de Defesa do Consumidor e em evidente afronta às garantias consagradas ao consumidor pela Carta Constitucional.

32. Observa-se que a Lei do Superendividamento trouxe consigo exceções, elencadas no *novel* artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo trazer novas previsões mais restritivas, sem que estas tenham fulcro no próprio texto legal, conforme se verá detidamente mais à frente.

33. Diante do exposto, há o verdadeiro risco de que o consumidor se endivide sem que lhe seja garantido o mínimo existencial regulamentado,

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

pois há dívidas que não serão computadas. Ou seja, se o mínimo existencial proposto pelo Chefe do Executivo, por si só, já viola a Constituição Federal, que dirá as exceções abusivas previstas no artigo 4º do Decreto Presidencial, as quais permitem o comprometimento ainda maior da renda da população brasileira.

34. Se mantido esse cenário, consagrado pelo Decreto Presidencial nº. 11.150, 26 de julho de 2022, o mínimo existencial será, tão somente, a institucionalização e a aceitação da violação à dignidade da pessoa humana, consagrando-se a possibilidade de uma existência abaixo do mínimo vital e da sobrevivência indigna.

35. Nesses termos, conforme leciona Ingo Sarlet, há de se entender o "mínimo existencial" como uma análise à luz das necessidades de cada pessoa e de seu núcleo familiar, respeitando-se a concretização da garantia do mínimo existencial[31].

36. Como precisamente aponta a Nota Técnica da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP:

> Deste modo, segundo a doutrina pátria, o mínimo existencial não está apenas ligado ao direito à vida, mas também – e porque não dizer primordialmente – ao supra princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, previstos no art. 6º da Magna Carta.

[31] SARLET, Ingo Wolfgang. **Algumas aproximações entre direitos sociais e mínimo existencial,** Consultor Jurídico – CONJUR. 01 de setembro de 2017, disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-set-01/direitos-fundamentais-algumas-aproximacoes-entre-direitos-sociais-minimo-existencial#_ftn5>, acessado em 15 de agosto de 2022, às 21:45.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

37. Dessa forma, pelo fornecimento de crédito irresponsável em detrimento da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput e § 2º, Decreto Presidencial nº. 11.150, 26 de julho de 2022. Ainda, o artigo 5º do referido Decreto Presidencial e especialmente o seu *caput* violam o mínimo existencial constitucional, já que as novações das dívidas antigas não observaram nem mesmo as quase inexistentes limitações do Decreto Presidencial nº. 11.150, 26 de julho de 2022.

38. Nesse sentido, também é a Nota Técnica do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON (documento em anexo):

> Aliás, cinge-se recordar que enquanto parte da jurisprudência indicava setenta por cento (70%) sobre o rendimento familiar ou folha de pagamento para preservação do mínimo existencial, o Decreto 11.150/22 preferiu opção restritiva fixando insignificantes 25% do salário mínimo.
> 7. Não fossem tais apontamentos, a regra contida no § 2o do art. 3o do Decreto 11.150/22 é de flagrante ferimento à legalidade constitucional porque veda a atualização do mínimo existencial conforme a variação do salário mínimo, ensejando nítido sistema assimétrico, unilateral e permanente, ferindo o postulado implícito da razoabilidade presente no âmbito normativo.

IV.II. Da Vedação ao Retrocesso Social

1. O princípio da vedação ao retrocesso social foi construído para evitar retrocessos no âmbito da democracia econômica e social, sendo possível aplicá-lo para o caso ora aventado, por lidar diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais sociais e a garantia do mínimo existencial. Considerando que a garantia ao mínimo existencial é uma das facetas necessárias para a concretização do princípio

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

da dignidade da pessoa humana, e está intimamente correlacionada com a democracia econômica e social, resta evidente que o Decreto Presidencial nº. 11.150, culminou em retrocesso social incompatível com os ditames da Constituição Federal, conforme se verá.

2. Sobre o princípio, Canotilho assinalou:

> A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição de contra-revolução social ou da evolução reacionária. Com isto quer dizer-se que os direitos sociais econômicos...uma vez obtido em determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo.[32]

3. **O mínimo existencial é direito fundamental consagrado de forma implícita pela Constituição Federal,** conforme visto em tópico anterior**.** Os direitos fundamentais caracterizam-se como "verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático"[33].

4. Os direitos sociais, aliados ao princípio da dignidade da pessoa humana, culminam na consagração de um direito fundamental ao **mínimo existencial,** conforme já visto anteriormente. Assim como os direitos sociais, portanto, o mínimo existencial é norma constitucional implícita, de caráter público, imperativa e inviolável, de tal sorte que é protegida de alterações tanto em face do legislador, quando em face do particular – é, portanto,

[32] **Direito Constitucional e Teoria da Constituição.** Coimbra: Editora Almedina. 1998, 2ª Edição, p. 320.
[33] MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional.** 33 edição, revista, e atualizada. São Paulo. Editora Atlas, 2017, p. 219.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

garantido pela proibição ao retrocesso social.

5. Sobre o princípio da vedação ao retrocesso social, Sarlet, Marinoni e Mitidiero assinalam:

> [...] coibir medidas que, mediante a revogação ou alteração da legislação infraconstitucional (apenas para citar uma forma de intervenção nos direitos sociais), venham a desconstituir ou afetar gravemente o grau de concretização já atribuído a determinado direito fundamental (e social), o que equivale a uma violação da própria Constituição Federal e de direitos fundamentais nela consagrados.[34]

6. O princípio da vedação ao retrocesso social está relacionado à segurança jurídica e com os princípios consagrados no Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, há de se ressaltar que apesar do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 2022, não violar frontalmente norma disposta na Constituição Federal, viola normas constitucionais, havendo, portanto, evidente retrocesso:

> [...] não pode estar restrita à proteção em face de atos retroativos, exigindo-se que se proteja o cidadão também contra atos retrocessivos, ou seja, que não alcançam necessariamente as figuras do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, mas que suprimem normas constitucionais ou mesmo revogam leis que regulamentam tais normas, mormente em relação aos direitos sociais.[35]

7. Por fim, há que se ressaltar:

> O retrocesso socialmente, igualmente, não é aceitável no contexto de uma Constituição como a brasileira. Por isso, uma lei ordinária que, eventualmente, tenha tratado de um direito social, delimitando a sua esfera de incidência ou o modo como as prestações estatais necessárias serão adimplidas, não poderá ser

[34] SARLET, Ingo. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional.** 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 47.
[35] BATISTA, Bruno Oliveira de Paula. ALBUQUERQUE, Paula Falcão. **O princípio da proibição de retrocesso social:** contornos para aceitação e aplicação em conformidade com a constituição brasileira de 1988. Florianópolis: CONPEDI, 2017, p. 23.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> simplesmente revogada por outra lei (mesmo que de idêntica ou superior hierarquia). É certo que, do ponto de vista da teoria do direito, as leis podem ser revogadas por outras residentes em idêntica ou superior posição hierárquica. Entretanto, quando há direito fundamental em jogo, especialmente direito social, há necessidade de certa dose de cautela.[36]

8. Se o mínimo existencial, conforme leciona a doutrina, possui dupla dimensão, há a obrigação do Estado de garantir a existência digna não só por meio de prestações objetivas e positivas, mas também há a obrigação de não impedir a fruição e a concretização de tal direito (dimensão negativa). Assim, não só deve permitir que todos os cidadãos tenham acesso à vida digna por meio de prestações positivas – como o acesso ao LOAS e Renda Brasil – como também deve legislar de forma a proteger a vida digna, conferindo, nesses termos, proteção ao consumidor e aos cidadãos.

9. Dessa forma, há retrocesso social, na medida em que o Decreto Presidencial vulnera a defesa do consumidor, a qual é obrigação do Estado, na forma do artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal do Brasil, a qual já havia sido consolidada por meio da promulgação da legislação infraconstitucional protetiva, conhecida como Código de Defesa do Consumidor.

10. Ao restringir o mínimo existencial a 25% do salário-mínimo, o Decreto Presidencial esvaziou a proteção prometida pelo artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual impede a exclusão social do consumidor, ao possibilitar que o consumidor não tenha qualquer tipo de amparo frente às dívidas que, conforme aludido anteriormente, poderão,

[36] CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista Crítica Jurídica, v. 22, 2003, p. 17-19.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

inclusive, comprometer a integralidade dos vencimentos, especialmente em razão das novas exceções trazidas pelo Decreto Presidencial.

11. O Decreto Presidencial impugnado também incorreu em retrocesso social ao desrespeitar o objetivo fundamental da República, que prevê a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso III, CF), assim como vulnerou a ordem constitucional econômica que prevê e assegura a existência digna (art. 170, CF). Explica-se. Ainda que o Brasil esteja vivendo momento extremamente difícil em nível socioeconômico, o Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei Federal nº. 14.181, de 1º de julho de 2021, (Lei do Superendividamento), previu mecanismos para tentar assegurar o tratamento adequado dos consumidores vulnerabilizados pela crise econômica e que se encontram em situação de superendividamento e, ao mesmo tempo, assegurar a ordem constitucional econômica vigente, respeitando-se a proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

12. Ocorre que o Decreto Presidencial, ao invés de regulamentar o "mínimo existencial", respeitando a *ratio legis* e a proteção ao consumidor, incorreu no esvaziamento da legislação infraconstitucional que previa regulamentar, ocasionando, por seu turno, o retrocesso dos mecanismos de proteção consagrados ao consumidor.

13. Isso porque o "mínimo existencial", concebido na Lei do Superendividamento, tem fundamento constitucional, sendo aplicável como parâmetro antes mesmo da edição do Decreto Presidencial, com base na realidade do consumidor endividado e do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Com o advento do Decreto Presidencial, no entanto,

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

ocorreu a diminuição e uma restrição exacerbada do “mínimo existencial”, desrespeitando os instrumentos de proteção ao consumidor – o que, por seu turno, também vulnera a ordem constitucional econômica capaz de assegurar a existência digna, nos termos do artigo 170, da Constituição Federal.

14. Deve-se considerar que o artigo 3º, *caput*, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 2022, ao estabelecer a possibilidade de que o mínimo existencial se restrinja em apenas R$ 303,00 (trezentos e três reais), além de congelar esse valor em virtude do § 2º do artigo 3º, incorre em retrocesso social alarmante, na medida em que impede a fruição dos direitos sociais, sendo incompatível com a noção do princípio da dignidade da pessoa humana relacionado ao mínimo existencial.

15. Novamente, há que se reconhecer a incompatibilidade do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, de tal sorte a interpretar o dispositivo de forma a considerar que o “mínimo existencial” deve ser concebido como garantia a uma vida digna, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e a fruição aos direitos sociais inerentes.

IV.III. Da Extrapolação do Poder Regulamentar

1. Além das incompatibilidades e das inconstitucionalidades suscitadas acima, há que se considerar que o Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, também violou o poder regulamentar concedido ao

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

Chefe do Poder Executivo pelo artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal[37].

2. Conforme já antedito, a Lei Federal nº. 14.181, de 1º de julho de 2021, adotou o termo genérico "mínimo existencial", a ser posteriormente regulamentado, conforme depreende-se do artigo 6º, inciso XI, da *novel* redação do Código de Defesa do Consumidor[38]. Como não ocorreu a expressa previsão de quem seria o responsável pela produção do regulamento, aplica-se a regra geral, na qual caberá ao Chefe do Poder Executivo expedir a regulamentação, na forma do artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. Ocorre que, ao editar o Decreto Presidencial impugnado, o Presidente extrapolou os limites da regulamentação.

3. Sobre a regulamentação no que concerne a conceitos jurídicos indeterminados, a doutrina leciona:

> Tratando-se do campo normativo aberto por conceitos jurídicos indeterminados ou *standards,* há três possibilidades: primeira, conceitos jurídicos indeterminados de valor (como moralidade, interesse público etc.), que permitem a apreciação subjetiva de seu sentido, inserindo-se no campo de análise discricionária da conveniência e da oportunidade segundo o titular do ato a ser praticado; segunda, conceitos jurídicos indeterminados técnicos ou científicos, que não concedem escolhas porque têm sentido unívoco e vinculado a padrões oferecidos pelo conhecimento científico, de maneira que inexiste conveniência e oportunidade a serem aferidos pelo titular da função regulamentar (p. ex., a definição de entorpecentes ou drogas que causam dependência física ou psíquica segue padrões científicos, validando atos regulamentares da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que explicitam seus significados em listas para comprovação da materialidade de tipos penais sujeitos à estrita legalidade);

[37] "Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]; IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; [...];"
[38] Art. 6º. [...]; XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras; [...];".

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> terceira, conceito jurídico indeterminado empírico ou de experiência, no qual também não há discricionariedade na medida em que o conhecimento concreto e histórico de determinada situação restringe a tarefa regulamentar a conclusões consequentes e inevitáveis (como o risco de acidente de trabalho, caso fortuito ou força maior). Conceitos jurídicos indeterminados técnicos ou científicos, assim como empíricos ou de experiência, vinculam o titular da função regulamentar, diferentemente da discricionariedade técnica na qual há liberdade de escolha balizada ou reduzida por conhecimentos especializados.[39]

4. O conceito jurídico indeterminado acerca do 'mínimo existencial' é empírico ou de experiência, já que o conhecimento acerca da realidade brasileira e dos direitos fundamentais sociais consagrados na Constituição vinculam o Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, não há que se falar de discricionariedade baseada na conveniência ou oportunidade. O "mínimo existencial" a ser regulamentado, obrigatoriamente, deve estar de acordo com a dignidade da pessoa humana e a possibilidade de uma vida condigna, com fruição dos direitos sociais consagrados no texto constitucional, e com respeito à proteção ao consumidor.

5. Noutro giro, há de se observar que o Decreto Presidencial tem fundamento na lei, sendo, portanto, ato normativo secundário, cuja validade depende da legislação que visa regulamentar. Nesse sentido, a doutrina assinala:

> Trata-se de modalidade aceita por toda doutrina brasileira com fundamento no art. 84, IV, da Constituição de 1988, representando ato tipicamente *secundum legem,* não podendo ser *contra legem, citra legem* ou *praeter legem*, o que evidencia sua característica secundária em relação à lei, limitada pela reserva absoluta. Regulamentos restritos ou de execução podem

[39] [39] CANOTILHO, J. J. Gomes. MENDES, Gilmar Ferreira. SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio Luiz. (Coordenação Científica). **Comentários à Constituição do Brasil.** 2ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1312.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> ser editados sobre quaisquer temas, mas em matéria de reserva absoluta, lei pode empregar conceitos jurídicos indeterminados técnicos ou científicos, e também conceitos empíricos ou de experiência, sobre os quais caberá ao regulamento apenas detalhar o conteúdo unívoco da lei, sem qualquer discricionariedade por parte do titular da função regulamentar.
> [...]
> Nos termos do art. 84, IV, da Constituição, regulamentos de execução serve para a "fiel execução das leis, mas, em verdade, todos os atos regulamentares devem fiel cumprimento ao preceito superior em razão do qual são editados. Fidelidade significa ocupar todos os espaços normativos exigidos pelo preceito superior regulamentado, nem mais nem menos, porque são reprováveis tanto a normatização insuficiente (aquém do necessário, sobretudo a inexistente) quanto a normatização excessiva (além dos limites). [...][40]

6. A Lei Federal nº. 14.181, de 1º de julho de 2021, ao alterar a Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, incluiu, como princípio norteador da Política Nacional das Relações de Consumo, o "fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores" (art. 4º, IX, CDC) e a "prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor" (art. 4º, X, CDC). Ademais, elencou que o poder público contará com instrumentos visando "mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural" (art. 5º, VI, CDC) e "instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento (art. 5º, VII, CDC).

7. Consagrou, ainda, como direito básico do consumidor a "garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o

[40] Ibidem, p. 1312/1314.

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" (art. 6º, XI, CDC), a "preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito" (art. 6º XII, CDC).

8. Tem-se, pois, que a *ratio legis* da Lei Federal nº. 14.181, de 1º de julho de 2021, foi o aperfeiçoamento da legislação consumerista, visando a preservar o mínimo existencial dos consumidores, bem como assegurar a proteção ao superendividado, objetivando a **não** exclusão social do consumidor. Trata-se de legislação infraconstitucional com o intuito de garantir a proteção do consumidor, especialmente daquele superendividado, para que possa usufruir de todos os mecanismos possíveis para quitar suas dívidas, garantido o mínimo existencial, com respeito, ainda, à vulnerabilidade do consumidor frente aos prestadores de serviços e fornecedores de produtos.

9. O Decreto nº. 11.150, de 2022, por seu turno, vulnerou frontalmente a *ratio legis,* não só por não proteger de forma correta o consumidor endividado, como também, por conter previsões que extrapolam o poder regulamentador. Configurou-se, portanto, um Decreto regulamentar *citra, contra* e *praeter* legem.

10. Trata-se de Decreto, portanto, que extrapolou a sua função regulamentar, deixando de ser *secundum legem,* criando, inclusive, disposições restritivas que não foram previstas na legislação a ser regulamentada. É o caso do disposto no artigo 4º, inciso I, alíneas 'c', 'd', 'e', 'h' e 'i', as quais preveem excludentes para o cálculo do mínimo existencial do superendividado, que não estão previstas na Lei Federal nº. 14.181, de

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

2021. Nesse sentido, é a nota Coordenador-Geral das Comissões Temáticas do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE (documento em anexo):

> O disposto no art. 4º, caput e parágrafo único, do Decreto, viola frontalmente o CDC ao excluir determinadas dívidas de consumo do conceito de mínimo existencial, visto que o CDC expressamente consignou, a partir da atualização promovida pela Lei 14.181/2021, que a prevenção e tratamento do superendividamento "englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada." (o §2º do art. 54-A, CDC). Nem mesmo a hipótese excessiva do §1º do art. 104 do CDC é capaz de regularizar o mencionado dispositivo do decreto, uma vez que a exclusão de certas modalidades de crédito do processo de repactuação foi apenas para a negociação (processo de repactuação de dívidas), mas não para fins de fixação do conceito de mínimo existencial. 8.6. Traz, ainda, restrições contra legem e além de exorbitar os contornos do instrumento normativo que deveria tornar aplicável, que são as inovações do Código de Defesa do Consumidor inseridas pela Lei 14.181/2021. Não há sentido lógico, assim, em se desconsiderar o custo do crédito para aquisição de moradia no cálculo do mínimo existencial. Pode-se vedar a sua inclusão na repactuação de dívidas − como já fez a Lei – mas qual seria o fundamento para que não seja considerado uma despesa essencial? 8.7. Paradoxalmente, a pessoa consumidora corre o risco de contrair novas dívidas (art. 4º do Decreto) somadas às dívidas de consumo, resultarem na completa ausência de renda para o consumidor. Afinal, se eventual repactuação preservar apenas o valor de 25% do salário mínimo, sem considerar as dívidas referidas no art. 4º do Decreto, o custo de vida pode ser negativo.

11. Nesse sentido, observa-se que o artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei Federal do Superendividamento, não previu a exclusão de dívidas:

(a) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval (art. 4º, I, 'c');

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

(b) decorrentes de operação de crédito rural (art. 4º, I, 'd');

(c) Oriundas de financiamento para atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (art. 4º, I, 'e');

(d) Decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (art. 4º, I, 'h')

(e) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou emprenho de títulos ou outros instrumentos representativos (art. 4º, I, 'i');

12. Há, portanto, evidente extrapolação dos limites conferidos ao Decreto regulamentar, não só em razão da violação e da restrição da *ratio legis* da legislação a ser regulamentada, como também em razão de disposições novas, as quais não possuem qualquer fundamento na legislação que o legitima. Nesse sentido, a Nota Técnica da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP destaca:

> Há ainda outras inconstitucionalidades no Decreto 11.150/22, que prevê excludentes para o cálculo do comprometimento do superendividado, não contidas na Lei 14.181/22, como dívidas 1) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval (art. 4º, I, c); 2) - decorrentes de operações de crédito rural (art. 4º, I, d); 3) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (art. 4º, I, e); 4) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (art. 4º, I, h); 5)

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

> decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos (art. 4º, I, i). Mais uma vez, é preciso lembrar que decretos não podem extrapolar aquilo que a lei não previu. Em verdade, a lei estabeleceu excludentes (art. 104-A, §º) e limitou-se àquelas, não podendo o decreto inovar.

13. Nesses termos, há que se considerar a evidente inconstitucionalidade e incompatibilidade do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, em razão dos fatos e fundamentos acima expostos.

5. Do Pedido de Medida Liminar

1. Há urgência na concessão da medida liminar, pois há perigo de lesão grave e irreparável, caso o Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, permaneça hígido nos termos promulgados.

2. Conforme já exposto alhures, o Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, afastou o **verdadeiro** sentido do **mínimo existencial,** de modo a vulnerar a proteção concedida aos consumidores e aos cidadãos por meio da Constituição Federal da República e do Código de Defesa do Consumidor (alterado pela Lei Federal nº. 14.181, de 1º de julho de 2021). Assim, **se mantido o patamar de mínimo existencial na monta de 25% sobre o salário-mínimo vigente em 2022 (artigo 3º, caput, Decreto Presidencial nº. 11.150), está a se assegurar a possibilidade de institucionalizarmos a vida indigna, incompatível até mesmo com o respeito ao mínimo vital.**

3. O Decreto impugnado também possibilita que o consumidor superendividado possua saldo negativo, já que o artigo 4º, do referido

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

Decreto, prevê diversas exceções que não deverão ser computadas para fins do cálculo do mínimo existencial. **Há novamente, portanto, o perigo de que consumidores vulneráveis fiquem em situação de indignidade, o que é incompatível com o Estado Democrático de Direito**.

4. Ademais, o artigo 4º, inciso I, alíneas 'c', 'd', 'e', 'h' e 'i', Decreto Presidencial nº. 11.150, de 2022, também extrapola a sua função meramente regulamentar, inovando na ordem jurídica, trazendo exceções que não possuem fundamento na legislação que deveria regulamentar. Também, o artigo 5º do referido Decreto Presidencial e especialmente o seu *caput* violam o mínimo existencial constitucional, já que as novações das dívidas antigas não observaram nem mesmo as quase inexistentes limitações do Decreto Presidencial nº. 11.150, 26 de julho de 2022.

5. O perigo da demora também é patente, pois, nos termos do artigo 8º, "Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação". Dessa forma, a ordem jurídica será radicalmente alterada e os preceitos fundamentais serão intensamente violados.

6. Nessa toada, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único, do artigo 5º, da Lei Federal nº. 9.882, de 03 de dezembro de 1999, requerendo-se a concessão da medida liminar, nos seguintes termos:

(a) a suspensão da eficácia do *caput e dos §§ 2º e 3º,* do artigo 3º, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, para que o "mínimo existencial" seja considerado de acordo com a realidade do consumidor pessoa natural, de tal sorte a respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos sociais consagrados pela Constituição

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

Federal;

(b) que as disposições do artigo 4º, inciso I, alíneas 'c', 'd', 'e', 'h' e 'i' tenham sua eficácia suspensa, em razão da violação da previsão do artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, pois extrapolou o poder regulamentar, inovando na ordem infraconstitucional, além de violarem os artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, Constituição Federal;

(c) a suspensão do artigo 5º, por violação dos artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, Constituição Federal;

6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, considerando a legitimidade ativa da Arguente, bem como a evidente inconstitucionalidade do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, por violações de preceitos fundamentais, pugna pelo processamento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ou, caso que se entenda pelo não cabimento da ADPF, pelo conhecimento e processamento como Ação Direta de Inconstitucionalidade para que:

a) **liminarmente, *ad referendum,*** na forma do artigo 5º, § 1º, da Lei Federal nº. 9.882, de 1999:

   i. suspenda a eficácia do *caput e dos §§ 2º e 3º,* do artigo 3º, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, para que o "mínimo existencial" seja considerado de acordo com a realidade do consumidor pessoa natural, de tal sorte a respeitar o princípio da dignidade da pessoa

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

humana e os direitos sociais consagrados pela Constituição Federal;

ii. suspenda a eficácia do artigo 4º, inciso I, alíneas 'c', 'd', 'e', 'h' e 'i', do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, em razão da extrapolação do poder regulamentar previsto no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal;

iii. suspenda o artigo 5º, por violação dos artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, Constituição Federal;

b) concedida a medida liminar, sejam solicitas informações aos Arguidos, nos termos da legislação vigente;

c) sejam instados a se manifestar os órgãos interessados, especialmente, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União;

d) seja, ao final, acolhida e julgada procedente a presente arguição, tornando-se definitiva a medida liminar, além de julgar procedente a presente ação, declarando a integralidade do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022 inconstitucional, por violação dos preceitos fundamentais fixados nos artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, 84, IV e 170, V, CF/88 e especialmente:

i. declarando a incompatibilidade e a inconstitucionalidade do artigo 3º, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, com os artigos 1º, inciso III, 3º, inciso III, 5º, inciso XXXII, art. 6º e 170, todos da Constituição Federal;

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

ii. declarando a nulidade e a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso I, alíneas ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e ‘i’, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, em razão da extrapolação do poder regulamentar previsto no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal;

iii. declarando a nulidade e a inconstitucionalidade do artigo 5º, por violação dos artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, Constituição Federal;

e) que todas as intimações e publicações referentes ao processo em curso sejam feitas **exclusivamente** em nome dos advogados Ilton Norberto Robl Filho, inscrito na OAB/DF sob o nº 38.677 e na OAB/PR sob o nº 43.824 e Isabela Marrafon, inscrita na OAB/DF sob o nº 37.798.

P. deferimento.

Brasília (DF), 26 de agosto de 2022.

L. G. GRANDINETTI CASTANHO DE CARVALHO

OAB/RJ 38.607

ISABELA MARRAFON

OAB/DF 37.798

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br



ILTON NORBERTO ROBL FILHO

OAB/DF 38.677



THÁBATA SOUTO CASTANHO DE CARVALHO

OAB/RJ 211.185



TATIANA ZENNI GUIMARÃES

OAB/DF 24.751

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Estatuto Social da ANADEP

2. Ata de Eleição da Direção da ANADEP

3. Procuração

4. CNPJ

5. Ato do Poder Público Impugnado - Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022

6. Nota Técnica da Comissão de Direito do Consumidor da ANADEP

7. Nota Técnica da Brasilcon

8. Nota Técnica do Coordenador-Geral das Comissões Temáticas do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE

SHSUL, Bloco C, Salas 1609/1610/1611
Complexo Brasil 21 - Cep: 70.322-915
Brasília – DF
Fone + 55 61 3225-9320
www.mrgadvocacia.adv.br